



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

ביום 8.9.2018 בילה ריף ימאי, סטודנט לתואר ראשון, במסיבה שארגנה אגודת הסטודנטים. סמוך לסיום המסיבה צפו ריף וחבריו בסרטון יוטיוב שבו הופיע בחור בשם גל וצחקו ממנו. באותו הזמן עמד לא רחוק מהחבורה סטודנט בשם גל דקר שבשלב זה כבר היה שתוי מאוד. הוא שמע את שמו, חשב שריף לועג לו, והתנפל עליו באלימות. כתוצאה מהתקיפה נפגע ריף ברגלו, אולם הוא ביקש להשאיר את האירוע מאחוריו ולכן נמנע מלהתלונן במשטרה למרות הכאבים הקשים והממושכים ואף שוותר צולע.

לריף אומנם לא נגרמה נכות קבועה, אך הכאבים והצליעה לא חלפו כמה שנים. כיוון שכך, ביקש ריף בחודש אוגוסט 2023 משונית, שנשארה בקשר (רופף) עם גל לאחר הלימודים, שתגיד לו שהוא עדיין מצפה ממנו להתנצלות ולהשתתפות בתשלום הוצאות טיפולי הפיזיותרפיה שהוא שילם בשנים האחרונות. זמן קצר לאחר מכן עדכנה שונית את ריף שגל התייחס בביטול לדברים ולא טרח להגיב ברצינות.

ריף התלבט מה לעשות, אך כששמע בשנה שעברה (אוקטובר 2024) שגל תקף אדם נוסף, אזר אומץ והגיש תלונה במשטרה. במקביל החליט ריף להגיש תביעה, אך בעצתך המתין לראות מה יעלה בגורל התלונה. הזמן חלף, לא הגיעה החלטת הפרקליטות, ומועד ההתיישנות התקרב בצעדי ענק. מיד בתום פגרת הקיץ ואף שהיה זה יום שישי, הגשת בתאריך 5.9.2025 תביעה נגד גל דקר (ת"א 123-09-25). בהתאם לאישור שקיבלת מהדואר התביעה נמסרה לגל ביום 11.9.2025.

בתאריך 6.11.2025 הגיש גל כתב הגנה ולצידו בקשה קצרה לסילוק התביעה. הבקשה התבססה על 3 טעמים:

- א. התביעה הוגשה לו בתאריך 11.9.2025, ומכאן שהתביעה התיישנה.
- ב. גם אם התביעה לא התיישנה, הגשתה על סף תקופת ההתיישנות מהווה שיהוי המצדיק את סילוקה.
- ג. ברור כי ביום 8.9.2025 לא ידע הנתבע שהוגשה נגדו תביעה, ולכן לא ראה טעם לשמור ראיות לצורך הגנתו – המצאת התביעה המאוחרת גרמה לו נזק ראייתי המצדיק את סילוקה מחמת שיהוי.

בו ביום ניתנה החלטת בית המשפט, ולפיה על התובע להגיב לבקשה עד יום 24.12.2025.

יש לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט. את המסמך יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש להתעלם מתיקון 8 לחוק ההתיישנות הנוגע לעצירת מרוץ ההתיישנות עקב מלחמת "חרבות ברזל". יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום הכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5: "התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא - (1) בשאינו מקרקעין – שבע שנים;"

רע"א 123-23 אמנון נ' סלמון: "מרוץ ההתיישנות נפסק עם עצם הגשת התובענה בבית המשפט, גם אם דבר הגשתה לא הובא לידיעת הנתבע. כך עולה בבירור מלשון החוק, וכך מפרשים זאת בתי המשפט מימים ימימה. אף שיקולי מדיניות תומכים בכך: סילוק תביעה על הסף הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות, במיוחד כאשר תביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית".

ע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים: "כיום כבר ידוע שלעתים נדרשים נפגעי עבירה לזמן ממושך לצורך עיבוד הטרומה והתמודדות עם משמעותיותה הבירוקרטיות והמשפטיות. התמודדות נפשית זו מובילה למסקנה כי השתתפות בנקיטת הליכים מצד הנפגע אין פירושה ויתור על זכות התביעה ואין לראות בו כמי ש"ישן על זכויותיו" או מחל על תביעתו. כך גם נתקשה לבוא אליו בטענות כי יצר ציפיות אצל הנתבע או הרע את מצבו".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

ת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ: "צודקת הנתבעת כי התביעה נחתה עליה כרעם ביום בהיר לאחר שבשל התנהלות התובע הניחה כי מחל על החוב, ולפיכך שינתה את מצבה לרעה משלא שמרה תיעוד התומך בהגנתה. לטענת התובע, הנתבעת אמורה הייתה להשיב לו לפני שש וחצי שנים כספים שהלווה לה, אולם אין מחלוקת כי לא פנה אליה בנושא ולו פעם אחת בכל השנים הללו אף כי המשיך לנהל איתה עסקים. בנסיבות אלה הוכיחה הנתבעת כי התובע זנח את זכות התביעה העומדת לו. הנתבעת אף הוכיחה כי לא שמרה תכתובת קונקרטיות הרלוונטיות להגנתה בשל הנחה כי לא יתבע אותה ולאחר שהסתמכה על כך שהתובע לא פעל בעניין. שוכנעתי כי התיעוד המסוים האמור לא היה דרוש לנתבעת לצורך אחר כך שלא הייתה לה סיבה לשמור אותו בשל ההנחה הסבירה שלא קיימת מחלוקת מול התובע בהקשר להלוואה האמורה. בנסיבות אלה מסולקת התביעה על הסף כיוון שהוגשה בשיהווי".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

שאלה 2:

שושנה בר חוח היא בעלת בית מידות מפואר בירושלים. בשנה שעברה שכרה גב' בר חוח את יועצת הגנים והנוף הנודעת חבצלת שרוני, כדי שתטפל בחצר הבית רחבת הידיים. השתיים חתמו על הסכם קצר ובו נקבע כי עבור פרויקט "עיצוב החצר" (שם יפה לעבודת גנות, אם שואלים אותך) תשלם שושנה לחבצלת 160,000 ש"ח. הן סיכמו שמחצית הסכום תשולם כתנאי לתחילת העבודה והיתרה בסופה. הפרויקט הוערך בסדר גודל של כחצי שנה, כך שהחצר אמורה הייתה להיות בשיאה בזמן לחגיגות "חתונת הכסף" של שושנה ושלמה בעלה.

שושנה שילמה לחבצלת 80,000 ש"ח וחבצלת התחילה לעבוד. לאחר שבועות ספורים חבצלת הפסיקה להגיע. כששושנה ניסתה לברר איתה מדוע נעלמה, העלתה חבצלת תירוצים שונים, ולבסוף הפסיקה לענות לה. שושנה רותחת – לא רק שהכסף נעלם, אלא שחבצלת השאירה את החצר הרוסה. לא ניתן להשתמש בה ובוודאי שלא לארח בה. היא פנתה למשרדך כדי לתבוע את הגננית ומסרה לך, בין השאר, צילומי מסך של המסרונים (סמסים) שהחליפה עם חבצלת לאחר שהפסיקה להגיע. מדובר בראיות חשובות.

אולם למציאות הישראלית תוכניות משלה. ביום 14.9.2025, זמן קצר לאחר שהתחלת לטפל במקרה, נקראת במפתיע למילואים. השירות התארך והתארך, והבנת שלא תחזור לעבודה בקרוב. כדי ששושנה לא תחשוב ששוב נעלם לה בעל מקצוע, שכרת עורך דין צעיר שיכין ויגיש את התביעה על סמך הטיוטה שהספקת להכין. צירפת את שמו לייפוי הכוח וחשבת שבכך נפתרה הבעיה.

בשבוע שעבר שוחררת סוף סוף מהמילואים. כשהגעת למשרד למחרת חיכה על שולחןך כתב התביעה שהוגש ביום 7.12.2025 שזכה למספר הנחמד 765-12-25, ואישור המצאתו לחבצלת שרוני שלושה ימים אחר כך. כשקראת את התביעה חשכו עיניך – התביעה לא התייחסה למסרונים, וגרוע מכך, הסעד שהתבקש הוא נמוך יותר מהפיצוי שמשקף את הנזקים שנגרמו לשושנה! אין ברירה, חייבים לתקן את התביעה לפני שהנתבעת תגיש כתב הגנה, מה גם שאין לך מושג אם חבצלת כבר שכרה עורך דין.

יש לנסח בקשה מתאימה לבית המשפט. את הבקשה יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018:

46(א). בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג. (ב) כתב טענות מתוקן יוגש בתוך עשרים ימים.

רע"א 200/21 **אילנות השדה בע"מ נ' מדינת ישראל**: "אף כי בתי המשפט נוקטים גישה מרחיבה וליברלית בפרשנות סעיף 46 ומקובל לראות במתן האפשרות לבעל דין לתקן כתב טענות כדי שישקף את טענותיו חלק מזכות הגישה לערכאות שמעמדה הנישא אינו מוטל בספק, לא בכל מקרה ראוי לעשות כן. על בית המשפט לאזן בין שורת שיקולים ובכללם האינטרס של מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית אל מול אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך; השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה; שיהיו מצד מבקש התיקון בהגשת הבקשה; אינטרס הציבור ביעילות הליכים ואי הקצאת זמן שיפוטי יקר שלא לצורך. בית המשפט קמא דן בשיקולים אלו דבר דבור על אופניו, ואין להתערב בהחלטתו לדחות את בקשת התיקון".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

תא 25-09-678 שניר נ' חרמון: "בשים לב לכך שהשלמת פרטים שלא הופיעו בכתב ההגנה המקורי שעה שהפירוט העובדתי הכללי לא השתנה אינה פוגעת בהליך הדיוני כהוא זה, אינה מרחיבה את יריעת הדיון ואינה מסרבלת את ההליך, צודק המבקש כי יש מקום להתיר את תיקון כתב ההגנה אף כי התקיים כבר קדם המשפט על כל המשתמע מכך. לא בלי לבטים קיבלתי את בקשת התיקון. בהחלטתי זו סייעו להכריע שלושה טעמים. ראשית, הפרשנות המרחיבה המקובלת לסעיף 46 (ור' לעניין זה פרשת איילות השדה שהוזכרה לעיל). שנית, לאור העובדה שהנתבע הוא שביקש את התיקון ואין מדובר בבעל דין שבחר כיצד ובאיזה היקף לתחום את גבולות המחלוקת. שלישית, התנהלותו החריגה של ב"כ הנתבע, שהביאה להחלפת ייצוג".

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם

מוצגים לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

ב ה צ ל ח ה !